

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PLATAFORMA "OKUPO CLIC"

Bienvenido a Okupo Clic. Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y uso de nuestra aplicación móvil y plataforma digital (en adelante, la "Plataforma"). Al crear una cuenta, descargar la aplicación o utilizar nuestros servicios, usted (en adelante, el "Usuario" o "Cliente") acepta de manera expresa, tácita e irrevocable sujetarse al presente contrato digital. Si no está de acuerdo con estos términos, deberá abstenerse de utilizar la Plataforma.

1. Naturaleza Jurídica del Servicio (Deslinde de Responsabilidad)

Okupo Clic es una plataforma tecnológica de intermediación y mediación digital. El Usuario reconoce y acepta que Okupo Clic no presta servicios de mantenimiento, albañilería, fontanería, cerrajería, fletes ni ningún otro servicio del catálogo por cuenta propia.

Nuestra labor se limita exclusivamente a conectar a Usuarios que requieren una solución en su hogar o comercio con contratistas, técnicos o prestadores de servicios independientes (en adelante, los "Técnicos"). Los Técnicos no son empleados, agentes, ni subcontratistas de Okupo Clic; actúan bajo su propio riesgo, utilizando sus propias herramientas y bajo el régimen de prestadores de servicios independientes.

2. Capacidad Legal y Registro de Cuenta

Para utilizar la Plataforma, el Usuario debe tener al menos 18 años de edad y plena capacidad legal para contratar bajo las leyes mexicanas. Al registrarse, el Usuario se compromete a proporcionar información verídica, exacta y actualizada (Nombre completo, teléfono celular, correo electrónico y método de pago válido). El Usuario es el único responsable de salvaguardar la confidencialidad de sus credenciales de acceso.

3. Métodos de Asignación de Servicio y Tarifas

La Plataforma cuenta con tres modalidades para la solicitud, asignación y ejecución de los servicios, las cuales el Usuario deberá elegir libremente según el nivel de prioridad de su requerimiento:

A) Asignación Rápida (Mismo Día - Estándar): Diseñada para servicios que se requieren el mismo día pero no constituyen una emergencia inmediata. Bajo esta modalidad, la Plataforma garantiza que el servicio se brindará dentro del mismo día calendario en que se solicita, disponiendo de todo el transcurso del día para su ejecución. Una vez que el Usuario ha realizado el pago por adelantado y enviado la solicitud, el sistema le asignará un horario estimado de atención. Esta modalidad opera bajo el esquema de tarifas fijas base (Tarifa Normal o Tarifa Media según el día y horario).

B) Botón de Urgencia 24/7 (Prioridad Máxima - Emergencias): Diseñado exclusivamente para situaciones críticas, emergencias o servicios que no pueden esperar (ej. fugas masivas de agua, cerrajería automotriz/residencial por bloqueo, cortocircuitos, etc.). Al activar el Botón de Urgencia 24/7, la Plataforma otorga prioridad máxima a la orden y garantiza un tiempo de

espera menor a los 60 minutos para el arribo del Técnico al domicilio. Esta modalidad se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aplica estrictamente la Tarifa de Urgencia. El Usuario reconoce que si su requerimiento es apremiante o lo necesita lo más pronto posible, es su entera responsabilidad activar esta opción.

C) Agenda y Ahorra (Programado): Diseñada para servicios planificados a mediano plazo. El Usuario puede elegir el día y la hora exacta de su preferencia para la atención, teniendo acceso al marketplace de la Plataforma para visualizar los perfiles de los Técnicos disponibles. En esta modalidad, cada Técnico independiente establece su propia tarifa de mano de obra. El Usuario podrá libremente comparar, elegir y contratar al Técnico que mejor se adapte a su presupuesto, historial o calificaciones, reconociendo que el costo final puede variar respecto a las tarifas estándar de la Plataforma y que este formato le permite la posibilidad de generar un ahorro.

4. Métodos de Pago, Pago por Adelantado y Facturación

Garantía de Pago por Adelantado: Para garantizar el compromiso del servicio y asegurar los honorarios, tiempo y traslado del Técnico, es requisito obligatorio e indispensable que el Usuario liquide el 100% del costo del servicio por adelantado a través de la Plataforma. Ningún Técnico iniciará traslados ni labores si el pago no ha sido previamente procesado, autorizado y retenido por el sistema.

Procesamiento de Pagos (Pasarela Conekta): Todos los pagos por los servicios contratados a través de la Plataforma se realizarán de manera digital y segura. Okupo Clic utiliza la pasarela de pagos integrada Conekta (Conekta Digital, S.A. de C.V.) para el procesamiento, validación y resguardo de los datos de tarjetas de crédito, débito o cualquier otro método habilitado. La Plataforma no almacena ni tiene acceso directo a los datos bancarios completos del Usuario.

Prohibición de Pagos en Efectivo: Queda estrictamente prohibido liquidar los servicios estandarizados o dar anticipos en efectivo directamente al Técnico. Okupo Clic no reconocerá ninguna garantía, reclamo o disputa sobre montos pagados por fuera de la Plataforma.

Facturación: En caso de requerir factura fiscal (CFDI), el Usuario deberá solicitarla a través del módulo habilitado en la Plataforma dentro del mes calendario en que se realizó el servicio, proporcionando sus datos fiscales vigentes (RFC, Régimen Fiscal, Código Postal).

5. Políticas de Cancelación y Cargos por Traslado

Cancelación Gratuita: El Usuario podrá cancelar el servicio sin penalización alguna dentro de los primeros 5 minutos posteriores a que el Técnico haya aceptado la orden de trabajo.

Cargo por Traslado / Penalización: Si el Usuario cancela el servicio después de los 5 minutos, o si el Técnico se presenta en el domicilio y el servicio no puede ejecutarse por causas imputables al Cliente (por ejemplo: dirección incorrecta, ausencia del Cliente, negativa a acreditar propiedad en cerrajería, o falta de materiales obligatorios), se cobrará de forma automática un cargo por penalización equivalente al costo de la Tarifa Normal Base contratada, con la finalidad de indemnizar al Técnico por el tiempo y combustible invertidos.

6. Reglas de Convivencia, Seguridad y Vicios Ocultos

Seguridad del Técnico: El Usuario se compromete a brindar un entorno seguro y de respeto para el Técnico dentro del domicilio. Se deberá restringir el acceso a mascotas agresivas durante el servicio.

Vicios Ocultos: El Usuario exime de total responsabilidad a Okupo Clic y al Técnico por daños derivados de "vicios ocultos" en el inmueble (instalaciones eléctricas defectuosas previas, tuberías de agua o gas ocultas y no señaladas en planos, o muros debilitados por humedad preexistente).

7. Canales de Comunicación Oficiales y Prohibición de Trato Directo

Uso del Chat Seguro: Toda comunicación entre el Usuario y el Técnico (coordinación de llegada, envío de fotos del problema, aclaraciones) deberá realizarse única y estrictamente a través del Chat Seguro incorporado dentro de la Plataforma.

Prohibición de Trato por Fuera: Queda estrictamente prohibido el intercambio de números telefónicos personales, cuentas de redes sociales o cualquier intento de comunicación fuera de la Plataforma. Asimismo, el Usuario se compromete a no contratar de forma directa o privada al Técnico para servicios actuales o futuros.

Sanción: El incumplimiento de esta norma derivará en la baja definitiva y bloqueo de la cuenta del Usuario en la Plataforma, además de la pérdida inmediata de cualquier garantía o derecho a reclamación.

8. Obligación de Reportar Anomalías y Conductas Inapropiadas

El Usuario es corresponsable de mantener la seguridad dentro de la comunidad de Okupo Clic. Es obligación estricta del Usuario reportar de inmediato a través del módulo de Soporte de la app cualquier anomalía, insinuación, solicitud de dinero por fuera de la app, intercambio de información no autorizado o conducta inapropiada por parte del Técnico durante la prestación del servicio o en los canales de comunicación.

9. Políticas de Garantía y Cláusula de No Devolución

Cláusula de No Devolución de Efectivo: El Usuario reconoce y acepta que, una vez ejecutado y finalizado el servicio por el Técnico, Okupo Clic NO realizará devoluciones, reembolsos ni reversiones de dinero en efectivo o transferencia bancaria bajo ninguna circunstancia.

Mecanismo de Re-trabajo por Garantía: En caso de que el Usuario considere que el trabajo fue incompleto, defectuoso o mal realizado, deberá levantar su reporte formal dentro del plazo estipulado. Si el equipo de soporte dictamina que el reporte es procedente, la garantía se ejecutará exclusivamente mediante la asignación de un segundo Técnico calificado, quien acudirá al domicilio a corregir, completar o reparar el servicio sin ningún costo adicional para el Usuario.

Plazo de Reporte (24 Horas): Para que la solicitud de garantía por re-trabajo sea admitida a revisión, el Usuario deberá levantar el reporte en un plazo máximo de 24 horas naturales posteriores a la hora de finalización del servicio marcada en la Plataforma. Transcurrido este tiempo, el servicio se considerará aceptado a entera satisfacción.

Evidencia Obligatoria: Para hacer válida la garantía, el Usuario deberá llenar el Formulario de Disputa dentro de la app, adjuntando evidencia fotográfica y/o de video clara que demuestre el fallo o mala ejecución del servicio reportado. Okupo Clic evaluará la evidencia en un lapso de 48 a 72 horas para determinar la resolución final del caso.

10. Propiedad Intelectual

La marca Okupo Clic, logotipos, interfaces, diseños, código fuente, ilustraciones y bases de datos son propiedad exclusiva de los desarrolladores de la Plataforma y están protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México. Queda prohibida su reproducción, clonación, explotación o uso no autorizado.

11. Jurisdicción y Ley Aplicable

Para la interpretación, cumplimiento y resolución de cualquier controversia derivada de los presentes Términos y Condiciones, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos y a los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.